

1502066-82.2021.8.26.0537

Classe: Auto de Prisão em Flagrante

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: JULIA GONÇALVES CARDOSO

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/01/2022

... - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288243/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20963391 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2114/21/138 - 08º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2288243 - 08º D.P. S.BERNARDO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502066-82.2021.8.26.0537 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502066-82.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2288243/2021 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 20963391 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO, 2114/21/138 - 08º D.P.

S.BERNARDO DO CAMPO, 2288243 - 08º D.P. S.BERNARDO DO CAMPO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE GUILHERME MEDINA BATISTA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIA GONÇALVES CARDOSO

Vistos.

JOSÉ GUILHERME MEDINA BATISTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de outubro de 2021, por volta das 12h, na Rua Mil e Um, altura do nº 100, bairro dos Alvarengas, nesta cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, teria trazido consigo, para fins de traficância, drogas consistentes em: a) 48,3g de cocaína, fracionados em 61 microtubos plásticos do tipo eppendorf; b) 107,3g de Tetrahydrocannabinol (THC), também conhecida como maconha, divididos em 70 invólucros plásticos; e c) 18,8g de cocaína na forma de crack, acondicionados em 57 invólucros plásticos, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da apreensão da quantia

de R\$ 8,00 (oito reais) em dinheiro, produto da mercancia ilegal, e de anotação relacionadas à contabilidade do tráfico de drogas (fls. 01/02).

Resposta à acusação às fls. 69.

A denúncia foi recebida às fls. 70/71.

Durante a instrução processual, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum às partes, após o que o réu foi interrogado.

Em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, requereu a absolvição, por insuficiência do conjunto probatório, e desenvolveu teses subsidiárias.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Quanto à materialidade, restou consubstanciada no boletim de ocorrência de fls. 07/09, nos autos de exibição e apreensão de fls. 13 e 14, nos laudos periciais de fls. 74/75 e 79/81, bem como na prova oral coligida aos autos.

Insuficiente a prova, contudo, quanto à autoria.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática delitiva. Disse, em síntese, ser usuário de maconha; que saiu de casa com R\$ 8,00; na hora em que foi entregar o dinheiro aos dois rapazes, foi abordados pelos policiais; os outros dois saíram correndo; não estava vendendo droga; a mochila encontrada pelos policiais estava em uma cadeira.

Sua negativa não foi devidamente desautorizada pela prova produzida.

Observa-se do boletim de ocorrência que, em solo policial, os policiais civis ouvidos disseram que o Setor de Investigação do Oitavo Distrito Policial de São Bernardo do Campo apurou informação versando sobre a ocorrência de tráfico de drogas na Comunidade denominada Mil e um. Aduziram que se deslocaram ao local com o escopo de confirmar a autenticidade do informe. Chegando à Rua Mil e um, avistaram três indivíduos entabulando conversa junto a calçada; um dos suspeitos trazia junto ao corpo uma mochila. Decidiram abordar o trio, mas os suspeitos se evadiram correndo. Perseguiram o agente que estava com a mochila e dentro dela encontraram maconha, cocaína e crack, assim como anotações relacionadas ao tráfico de drogas. Indagado, ele admitiu a prática do crime.

Em juízo, contudo, diferentes os relatos dos policiais.

O policial civil Denis disse, em audiência, que o local é conhecido por ser ponto de venda de drogas e que se tratou de uma diligência rotineira; os traficantes estavam encostados em um barraco; conseguiram capturar o réu com a quantidade de drogas indicada na denúncia, bem como dinheiro em espécie (R\$ 8,00) e anotações relacionadas à mercancia; não houve informação precedente sobre a pessoa do réu; viram três pessoas; a pochete estava com o réu, que tentou fugir, mas foi pego pelo policial Helder; os outros dois conseguiram se evadir; praticamente todo mês há operação nesse local; não houve campana; o réu negou, disse ser usuário de drogas. O policial civil Helder, por sua vez, narrou judicialmente que lá é um ponto conhecida de venda de drogas; avistaram três indivíduos conversando em um bar de forma a suspeitar da traficância; fizeram a abordagem; dois conseguiram se evadir; conseguiu capturar o réu, que estava com uma pequena mochila, na qual havia as substâncias entorpecentes; não conhecia o réu anteriormente; foi diligência de rotina; o réu, quando abordado, disse seu usuário, mas, depois de encontradas as drogas, acredita que ele falou que estava vendendo, mas não se lembra bem; concluiu que era traficante pela quantidade substancial de entorpecentes; as anotações encontradas estavam na pequena mochila com o réu.

Sabe-se que, em regra, os testemunhos dos policiais merecem total credibilidade, não havendo como afastar, a priori, a sua versão, sem que haja qualquer prova de que tentavam incriminar falsamente um inocente. Nesse sentido:

“Esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo” (STJ, HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. em 28/06/2011).

Contudo, no caso, os desencontros e falta de uniformidade e coesão das versões narradas em solo policial em confronto com aquelas dadas em juízos, e mesmo as contradições entre os testemunhos judiciais dos dois policiais, tornam imperiosa a aplicação do "in dubio pro reo" no caso dos autos.

Sobre tal princípio, extrai-se da jurisprudência do STJ:

No processo penal constitucional, não se admite a "verdade sabida", ilações ou conjecturas, devendo haver prova robusta para a condenação. Em atenção ao princípio do in dubio pro reo, as dúvidas porventura existentes devem ser resolvidas em favor do acusado, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (APn 626/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/08/2018, DJe 29/08/2018)

A aplicação da máxima in dubio pro reo é decorrência lógica dos princípios da reserva legal e da presunção de não culpabilidade e, como tal, exige juízo de certeza para a prolação do juízo condenatório, sendo que qualquer dúvida acerca da materialidade e autoria delitivas resolvem-se a favor do acusado. (AgRg no AREsp 63.199/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 03/09/2013)

De fato, havendo dúvida, esta se resolve em favor do acusado.

Veja-se: na delegacia, as versões uníssonas dos agentes do Estado foram no sentido de que a traficância se desenrolava na calçada e que o réu a confessou. Além disso, narraram que a operação se desenrolou a partir de uma informação anteriormente recebida. Em juízo, contudo, os dois falaram que o réu, capturado, negou a prática, alegando ser usuário. Quanto ao local da venda de drogas, um deles afirmou que estavam encostados em um barraco, enquanto o outro disse que os três suspeitos se encontravam um bar. Por fim, judicialmente, os dois policiais civis disseram que se tratava de operação rotineira, sem qualquer informação ou denúncia anterior, já que aquele era conhecido ponto de venda de drogas.

Vale ponderar que, sendo verdade que a traficância se desenrolava dentro de um bar, era esperado que houvesse outras testemunhas do fato, mas nenhum terceiro foi indicado pela autoridade policial na ocorrência.

Assim, ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da ação penal para ABSOLVER o réu JOSÉ GUILHERME MEDINA BATISTA, qualificado nos autos, da imputação de prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado, exceto se por outro processo estiver preso.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 13 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA